

Symmetrietest

Alle Beiträge der Serie in einem Dokument, in der Lesereihenfolge. Stand: 15. Juli 2026.

Fünf Fälle, fünf verschiedene Staaten, dieselbe Frage: Was geschieht, wenn ein Staat diejenigen unterstützt, finanziert oder schützt, die das Völkerrecht verletzen? Die Regel muss für alle gelten.

INHALT

1. Jemen: 73 UN-Mitarbeiter weiterhin willkürlich von den Houthis inhaftiert, während Hodeidah erneut blutet
 2. Mali: Armee und russische Africa-Corps-Söldner legen nach der Tötung von vier Zivilisten eine Leiche als Hakenkreuz an
 3. Israel erlaubte und förderte jahrelang katarische Finanzierung der Hamas — einen Monat vor dem 7. Oktober bat es um mehr
 4. Die USA bewaffneten fünf Jahre lang die syrische Rebellion, dann beendeten sie das Programm als Geschenk an Putin
 5. Vier Urteile des Europäischen Gerichtshofs verurteilen Polen, Rumänien, Litauen und Mazedonien für die Beherbergung geheimer CIA-Gefängnisse — niemand in den USA hat je für diese Folter Rechenschaft abgelegt
-

Jemen: 73 UN-Mitarbeiter weiterhin willkürlich von den Houthis inhaftiert, während Hodeidah erneut blutet

«Diese Handlungen verletzen das Völkerrecht und verursachen tiefes Leid für die Familien.» — António Guterres, UN-Generalsekretär, 12. Juni 2026

DER SACHVERHALT

Am 5. Juli 2026 griffen Houthi-Kämpfer Stellungen der jemenitischen Regierungstruppen in der Region Hodeidah (Gebiet Hays) an der Rotmeerküste mit Mörsern, Drohnen und Scharfschützenfeuer an: 16 Soldaten getötet und 22 verwundet, laut medizinischen und militärischen Quellen, die von Al Jazeera zitiert wurden — die heftigsten Zusammenstöße seit Jahren entlang einer seit 2022 eingefrorenen Frontlinie. Am selben Tag wurde ein Handelsschiff vor Hodeidah angegriffen, ohne Bekennerschreiben. Parallel dazu, und seit längerer Zeit: Zum 12. Juni 2026 blieben 73 Mitarbeiter der Vereinten Nationen — allesamt jemenitische Staatsangehörige — von den De-facto-Behörden der Houthi willkürlich inhaftiert, im Rahmen einer im Mai 2024 begonnenen und nie abgeschlossenen Verhaftungskampagne; ein Mitarbeiter des Welternährungsprogramms starb am 11. Februar 2025 in Houthi-Gewahrsam. Am 29. Januar 2026 kündigte das WFP die Beendigung der Verträge aller 365 Mitarbeiter im von den Houthi kontrollierten Nordjemen an — wo sich 70 % des humanitären Bedarfs des Landes konzentrieren — und nannte dabei ausdrücklich das durch willkürliche Inhaftierungen unsicher gewordene Arbeitsumfeld. Am 27. Januar 2026 stimmte der UN-Sicherheitsrat einer letzten Verlängerung bis zum 31. März der Mission zur Unterstützung des Hodeidah-Abkommens (UNMHA) zu, die anschließend aufgelöst wurde: Die Vereinigten Staaten drängten auf ihre Schließung mit der Begründung, die Behinderung durch die Houthi habe sie wirkungslos gemacht; China und Russland stimmten für ihren Fortbestand. Im Hintergrund bleiben 21,6 Millionen Menschen auf Hilfe angewiesen (11 Millionen Kinder), 4,5 Millionen sind vertrieben, und der UN-Hilfsappell 2026 über 2,16 Milliarden Dollar war 2025 nur zu 29 % finanziert.

RECHTLICHER KOMMENTAR

Die willkürliche Inhaftierung von UN-Personal — oft ohne Haftbefehl, mit monatelangem gewaltsamem Verschwindenlassen und einem nie aufgeklärten Todesfall in Haft — verletzt [Art. 9 des Internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte](#) (niemand darf willkürlich

festgenommen oder in Haft gehalten werden), dem der Jemen seit 1987 als Vertragsstaat angehört, sowie die Immunitäten, die UN-Personal bei der Ausübung seiner offiziellen Funktionen zuerkannt werden. Die systematische Behinderung des humanitären Zugangs – die das WFP bereits gezwungen hat, seine Tätigkeit im Gouvernement Saada auszusetzen – fällt hingegen in den Anwendungsbereich der Genfer Konventionen und ihres II. Zusatzprotokolls, die es verbieten, humanitäre Hilfe für Zivilisten in nicht-internationalen bewaffneten Konflikten zu behindern. Die beiden Verstöße sind unterschiedlich, verstärken sich aber gegenseitig: Man inhaftiert diejenigen, die den Zugang zur Hilfe gewährleisten sollten, und verschärft damit genau die Krise, die dieser Zugang lindern sollte.

IMPLIKATIONEN – DER SYMMETRIETEST

Der Grundsatz – humanitäres Personal wird nicht willkürlich inhaftiert, der Zugang zur Hilfe wird nicht behindert – gilt für die Houthi genauso wie für jeden anderen Akteur, den diese Seite bereits behandelt hat. Doch der Jemen hat keinen einzigen Schuldigen, und genau das macht ihn zu einem Lehrbuchfall für Symmetrie: Die von Saudi-Arabien geführte Koalition hat seit 2015 mehr als 25.000 Luftangriffe durchgeführt und laut Council on Foreign Relations fast 19.000 zivile Opfer verursacht; die Vereinigten Arabischen Emirate werden von Riad beschuldigt, den Sezessionsversuch des Südlichen Übergangsrats zwischen Dezember 2025 und Januar 2026 bewaffnet zu haben, der anschließend von pro-saudischen Kräften zurückgeschlagen wurde; die Vereinigten Staaten und das Vereinigte Königreich greifen seit 2024 direkt Houthi-Ziele an. Das Kriterium nur auf die Houthi anzuwenden, weil sie der derzeit sichtbarste Akteur sind – während man über die Koalition, die Emirate und die anglo-amerikanischen Angriffe schweigt – würde den Test nicht bestehen.

ANHANG: DIE "ROUGH RIDER"-KAMPAGNE UND DER ANGRIFF AUF SA'ADA (MÄRZ-APRIL 2025)

Eine frühere Episode, die dokumentiert, aber auf dieser Seite noch nicht behandelt wurde, verdient es, hier rekonstruiert zu werden, da sie direktes Licht auf das oben angewandte Symmetrieprinzip wirft. Zwischen dem 15. März und dem 6. Mai 2025 führten die Vereinigten Staaten eine Kampagne von Luft- und Seeangriffen gegen den Jemen durch, mit dem Codenamen "Operation Rough Rider", als Reaktion auf Huthi-Angriffe auf den Handelsschiffsverkehr im Roten Meer: Nach Schätzungen der unabhängigen Organisation Airwars töteten die US-Angriffe mindestens 224 Zivilisten.

Am 28. April 2025 traf ein US-Luftangriff ein Migranten-Haftzentrum in Sa'ada im Nordwesten des Jemen und tötete und verletzte Dutzende afrikanischer Migranten, die dort von den Huthi-Behörden festgehalten wurden. Eine Untersuchung von Amnesty International kam zu dem

Schluss, dass der Angriff einen wahllosen Angriff darstellt, der als mögliches Kriegsverbrechen untersucht werden sollte. Auf Nachfrage von Amnesty erklärte das US-Zentralkommando (CENTCOM), es "bewerte alle Berichte über zivile Schäden" aus diesem Zeitraum; Ende 2025 waren die Ergebnisse dieser Bewertung noch nicht veröffentlicht worden.

Im selben Zeitraum nahmen die Huthis Raketen- und Drohnenangriffe auf Israel wieder auf — eine Rakete verletzte 4 Menschen in der Nähe des Hauptterminals des Flughafens Ben Gurion (4. Mai 2025), eine Drohne verletzte über 20 Menschen in der Nähe eines Hotels in Eilat (24. September 2025) — sowie Angriffe auf den Handelsschiffsverkehr im Roten Meer, bei denen zwei Schiffe (im griechischen Besitz, unter liberianischer Flagge) versenkt und mindestens drei Besatzungsmitglieder getötet wurden.

Quellen (Anhang): [Amnesty International](#)

Quellen: [Human Rights Watch](#) · [UN News](#) · [Erklärung des UN-Generalsekretärs](#) · [Al Jazeera](#) · [Security Council Report](#) · [Congressional Research Service](#) · [CFR Global Conflict Tracker](#) · [Cairo Institute for Human Rights Studies](#) · [amtlicher Text des Zivilpakts \(OHCHR\)](#)

Mali: Armee und russische Africa-Corps-Söldner legen nach der Tötung von vier Zivilisten eine Leiche als Hakenkreuz an

„Wenn man einen Menschen zerstückelt findet, der zu einem Nazi-Symbol geformt wurde, von einer regulären Armee, ist das wirklich schockierend.“ — lokaler Zeuge, zitiert von RFI

DIE FAKTEN

Am 23. Juni 2026 zog nahe Timbuktu eine gemeinsame Patrouille aus malischer Armee und Russlands Africa Corps (der Organisation, die die Wagner-Gruppe nach dem Tod von Jewgeni Prigoschin ersetzte) durch die Dörfer Zarho und Abakoïra, an der Grenze der Regionen Timbuktu und Gao. Nach dem Durchzug der Patrouille fanden Anwohner vier getötete Zivilisten: zwei Tuareg in Zarho und zwei Songhai in Abakoïra, letztere durch einen Drohnenangriff getötet, während sie mit dem Motorrad unterwegs waren. Die zerstückelten Überreste eines der Tuareg-Männer wurden im Sand zu einem Hakenkreuz angeordnet, der abgetrennte Kopf in der Mitte der Gliedmaßen platziert.

Lokale Quellen und das malische Menschenrechtskollektiv CD-DPA bestätigten, dass die Opfer in der Gemeinschaft bekannte Hirten ohne Verbindungen zu bewaffneten Gruppen waren. Der Generalsekretär von CD-DPA, Tilla Ag Zeini, bezeichnete den Vorfall als eine Verletzung des humanitären Völkerrechts, die darauf abzielte, die Bevölkerung zu terrorisieren. Weder die malische Armee noch das Africa Corps haben sich öffentlich zu dem Vorfall geäußert, obwohl Letzteres nach anderen Operationen regelmäßig in sozialen Medien postet.

Am selben Tag reklamierte die mit al-Qaida verbundene dschihadistische Gruppe JNIM einen separaten Angriff auf einen gemeinsamen Konvoi von Armee und Africa Corps in der Region Kayes für sich und meldete sechs Tote — eine gesonderte Episode, die jedoch die Intensität des Konflikts an mehreren Fronten im selben Land am selben Tag verdeutlicht.

Der politische Kontext: Die von Oberst Assimi Goïta geführte Militärjunta hat französische Truppen ausgewiesen und die UN-Friedensmission MINUSMA beendet, um sie durch russische Söldner zu ersetzen — eine Entscheidung, die der Bevölkerung als Wiedererlangung von Souveränität präsentiert wurde. Wie diese Seite bereits in [Burkina Faso verlässt den Internationalen Strafgerichtshof, während es weiterhin das weltweit am stärksten vom](#)

Terrorismus betroffene Land bleibt berichtet hat, ist Mali — zusammen mit Burkina Faso und Niger — aus dem Römischen Statut des Internationalen Strafgerichtshofs ausgetreten (September 2025) und hat sich damit ausdrücklich der Zuständigkeit genau jenes Gerichts entzogen, das Vorfälle wie diesen untersuchen könnte.

RECHTLICHER KOMMENTAR

Die Verunglimpfung der persönlichen Würde von Leichen und die Tötung von Zivilisten ohne Unterscheidung von militärischen Zielen verletzen den gemeinsamen Artikel 3 der Genfer Konventionen sowie das auf nicht-internationale bewaffnete Konflikte anwendbare humanitäre Völkergewohnheitsrecht. Die Inszenierung würde unter „Verunglimpfung der persönlichen Würde“ fallen, strafbar als Kriegsverbrechen nach Artikel 8 des Römischen Statuts — einem Statut, aus dem Mali gerade erst ausgetreten ist, wodurch das Risiko der Straflosigkeit konkret wird.

IMPLIKATIONEN — SYMMETRIETEST

Diese Seite hat die Präsenz und das Verhalten russisch verbundener paramilitärischer Kräfte bereits andernorts verurteilt; derselbe Maßstab gilt hier, ohne Nachlass dafür, dass das Opfer ein malischer Hirte statt einer international prominenten Figur ist. Doch die Verantwortung ist nicht einseitig: Die Patrouille war gemeinsam — reguläre malische Armee und Africa Corps zusammen —, und keiner von beiden hat das Geschehene kommentiert oder verurteilt. Malis Austritt aus dem Römischen Statut, gerade als sich solche Episoden häufen, ist selbst ein politischer Akt, der unabhängig davon verurteilt werden muss, wer die Tötung materiell ausgeführt hat.

Quellen: Euromaidan Press · Modern Ghana · UNITED24 Media · UA.News

Israel erlaubte und förderte jahrelang katarische Finanzierung der Hamas — einen Monat vor dem 7. Oktober bat es um mehr

„Wer gegen einen palästinensischen Staat ist, sollte für" die Überweisung von Geldern nach Gaza sein. — Benjamin Netanjahu, Likud-Parteitreffen, März 2019

DER MECHANISMUS: WIE ES MATERIELL FUNKTIONIERTE

Von 2018 bis zum 7. Oktober 2023 überwies Katar Bargeld nach Gaza — physisch, in Koffern, über den israelischen Grenzübergang Erez — mit einem Höhepunkt von etwa 30-35 Millionen Dollar monatlich. Die erste Lieferung, 15 Millionen Dollar, traf im November 2018 ein. Laut israelischen Quellen bat Katar Netanjahu selbst, seine Finanzierungsanfragen schriftlich einzureichen — in Erwartung, dass er später bestreiten könnte, sie autorisiert zu haben. Das tat er nicht: Die Sitzung des israelischen Sicherheitskabinetts, die den Mechanismus im August 2018 genehmigte, ist dokumentiert, ebenso wie die über die Jahre aufrechterhaltene behördenübergreifende Unterstützung durch IDF, militärischen Geheimdienst, Shin Bet, Mossad und Nationalen Sicherheitsrat.

DIE STRATEGISCHE LOGIK: WARUM, NICHT NUR WIE

Netanjahu rechtfertigte die Operation öffentlich als humanitäre Notwendigkeit — „eine Katastrophe in Gaza verhindern". Doch seine eigene Aussage vom März 2019 bei einem Parteitreffen offenbart ein anderes Kalkül: Gaza unter der Hamas und das Westjordanland unter der von der Fatah geführten Palästinensischen Autonomiebehörde zu halten, würde jede vereinte palästinensische Nationalbewegung verhindern — und damit jede reale Möglichkeit eines palästinensischen Staates. Der israelische Reservegeneral Shlomo Brom fasste die Logik so zusammen: „Ein wirksamer Weg, eine Zweistaatenlösung zu verhindern, besteht darin, den Gazastreifen vom Westjordanland zu trennen." Die Entscheidung hatte einen genauen Ursprung: Nach dem Gaza-Krieg 2014 lehnte Netanjahu ein saudisches Angebot ab, den Gazastreifen wiederaufzubauen, indem die Hamas entfernt und durch die Palästinensische Autonomiebehörde ersetzt würde — ein Abkommen, das die Beziehungen zu Riad normalisiert hätte — und entschied sich stattdessen für den katarischen Finanzierungskanal, trotz wiederholter Warnungen des Mossad.

WIE DAS GELD DIE WAFFEN ERREICHTE: DER FUNGIBILITÄTSMECHANISMUS

Zwischen 2012 und 2018 leitete Katar rund 1,1 Milliarden Dollar nach Gaza, offiziell für staatliche Gehälter, Treibstoff und humanitäre Hilfe bestimmt. Niemand behauptet, dass diese Mittel direkt an den militärischen Flügel der Hamas gingen — aber, wie ein pensionierter leitender CIA-Analyst der New York Times erklärte, „Geld ist fungibel: Alles, was die Hamas nicht aus ihrem eigenen Budget zahlen musste, setzte eigene Mittel für anderes frei." Es ist dasselbe Prinzip, nach dem die Finanzierung der zivilen Ausgaben einer Organisation es ihr ermöglicht, eigene Ressourcen auf das umzuleiten, was diese externe Finanzierung nicht abdeckt — in diesem Fall, laut einer im März veröffentlichten Shin-Bet-Untersuchung, das Tunnelnetzwerk und das am 7. Oktober 2023 eingesetzte Arsenal.

DER VERSUCH, DIE VERANTWORTUNG ZU VERTUSCHEN

Im Juni 2022 bezeichnete Mossad-Chef Yossi Cohen den katarischen Kanal öffentlich als „einen Segen". Einen Monat vor dem 7. Oktober, im September 2023, trafen sich israelische Beamte mit Katars Gesandtem in Gaza, Mohammed al-Emadi, um nicht um eine Verringerung, sondern um eine Erhöhung der Überweisungen zu bitten. Nach dem Angriff blockierte Netanjahu die Bildung einer staatlichen Untersuchungskommission zu den politisch-sicherheitspolitischen Versäumnissen, die ihn ermöglicht hatten, und entfernte Shin-Bet-Chef Ronen Bar, der diese Kommission gefordert hatte — eine Entlassung, die Israels Oberster Gerichtshof als „unfair und rechtswidrig" beurteilte.

RECHTLICHER KOMMENTAR

Diese Episode stellt keine einzelne isolierte Verletzung eines bestimmten Vertrags dar, fällt aber unter die allgemeine Verpflichtung der Staaten, die Finanzierung terroristischer Organisationen zu verhindern, wie sie in der Resolution 1373 des UN-Sicherheitsrats (2001) verankert ist. Hier wurde die Verpflichtung nicht aus Fahrlässigkeit verletzt, sondern bewusst für ein erklärtes politisches Kalkül ausgesetzt — nach dem eigenen Eingeständnis des israelischen Premierministers, nicht nach einer externen Rekonstruktion.

IMPLIKATIONEN — SYMMETRIETEST

Diese Seite hat bereits ausnahmslos die Finanzierung nichtstaatlicher bewaffneter Akteure verurteilt, wenn sich diese Finanzierung gegen die Sponsoren selbst oder gegen Zivilisten Dritter richtete. In Jemen: 73 UN-Mitarbeiter weiterhin willkürlich von den Houthis inhaftiert, während Hodeidah erneut blutet dokumentierten wir, wie der Iran über die Houthis einen Stellvertreter unterstützt, der inzwischen nach seiner eigenen autonomen Agenda handelt —

Angriffe auf den Handelsschiffsverkehr, Raketen gegen Israel — weit über Teherans ursprüngliches Mandat hinaus. In [Mali: Armee und russische Africa-Corps-Söldner legen nach der Tötung von vier Zivilisten eine Leiche als Hakenkreuz an](#) zeigten wir, wie Russland einen paramilitärischen Akteur — die ehemalige Wagner-Gruppe — einsetzt, der systematische Verletzungen begeht, ohne dass Moskau dafür direkt verantwortlich gemacht wird.

Derselbe Standard gilt hier. Die Tatsache, dass die letztlichen Opfer des 7. Oktober israelische Bürger waren, entbindet Israel nicht davon, bewusst und für ein erklärtes politisches Kalkül die Organisation finanziell unterstützt zu haben, die dann das Massaker verübte — noch davon, anschließend versucht zu haben, die Aufarbeitung seiner eigenen politischen Verantwortung dafür zu behindern. Eine methodische Ehrlichkeitsnotiz: Die Geschichte der US-Förderung von Stellvertretern, die sich später gegen ihre eigenen Sponsoren wandten (von den afghanischen Mudschaheddin an), verdiente dieselbe Behandlung — einen eigenen Beitrag, mit Fakten, die einzeln geprüft werden, auf dieser Seite noch nicht veröffentlicht.

Quellen: [The Times of Israel](#) · [The Times of Israel](#) · [CNN](#) · [Seattle Times](#) · [Haaretz](#) · [The Jerusalem Post](#) · [TIME](#) · [+972 Magazine](#)

Die USA bewaffneten fünf Jahre lang die syrische Rebellion, dann beendeten sie das Programm als Geschenk an Putin

„Es ist eine folgenschwere Entscheidung. Putin hat in Syrien gewonnen.“ — anonymen US-Beamter, zitiert von der Washington Post, Juli 2017

DER MECHANISMUS: WIE ES MATERIELL FUNKTIONIERTE

Von 2013 bis 2017 betrieb die CIA „Timber Sycamore“, ein geheimes Programm zur Bewaffnung, Ausbildung und Finanzierung "gemäßigter" syrischer Rebellengruppen gegen die Regierung von Baschar al-Assad. Das Programm operierte von zwei Einsatzzentren aus — einem in Jordanien (Amman), dem anderen in der Türkei (Gaziantep und Antakya) —, wo sich Beamte aus Saudi-Arabien, Katar, Frankreich und dem Vereinigten Königreich die Räumlichkeiten mit der CIA teilten. Waffen — AK-47-Gewehre, Mörser, RPG-Raketen, TOW-Panzerabwehrraketen, Nachtsichtgeräte — wurden größtenteils auf dem Balkan und in Osteuropa gekauft und über Taşucu (Türkei) und Aqaba (Jordanien) verschifft. Schätzungen zufolge bildete die CIA im Laufe des Programms rund 10.000 Kämpfer aus, bei Gesamtkosten von über einer Milliarde Dollar.

DIE STRATEGISCHE LOGIK

Das Programm entstand 2012 auf Vorschlag von CIA-Direktor David Petraeus und wurde 2013 heimlich von Präsident Obama genehmigt. Sein erklärtes Ziel war es, Assad ohne direkte militärische Beteiligung der USA zu schwächen, indem man sich auf ein Konsortium regionaler Verbündeter stützte — Saudi-Arabien, Katar, Türkei —, die parallel zur CIA Rebellengruppen finanzierten und bewaffneten, oft mit Waffen, die schon vor dem offiziellen Start des Programms 2012 im Umlauf waren.

DAS SCHEITERN DER ÜBERPRÜFUNG: WO DIE WAFFEN LANDETEN

Der „Vetting“-Prozess zur Überprüfung der Rebellengruppen, der verhindern sollte, dass Waffen in die Hände von Dschihadisten fielen, funktionierte nicht. Eine dreijährige, von der Europäischen Union und der deutschen Regierung finanzierte Studie stellte fest, dass die Bewaffnungsbemühungen der USA und ihrer Verbündeten „die Menge und Qualität“ der dem Islamischen Staat zur Verfügung stehenden Waffen „erheblich erhöht“ hatten. Beamte des

jordanischen Geheimdienstes (General Intelligence Directorate) verdienten Millionen von Dollar, indem sie Programmwaffen auf den Schwarzmarkt umleiteten. Viele der unterstützten bewaffneten Gruppen erwiesen sich als Verbindungen zu al-Qaida oder salafistisch-dschihadistischen Netzwerken zu haben — genau das Risiko, das das „Vetting“ verhindern sollte.

DAS ENDE DES PROGRAMMS: EIN EXPLIZITES GESCHENK AN PUTIN

Mitte Juni 2017 beschloss Trump, das Programm nach einem Treffen mit CIA-Direktor Mike Pompeo und Nationalem Sicherheitsberater H.R. McMaster zu beenden — Tage vor seinem ersten Treffen mit [Wladimir Putin](#) beim G20-Gipfel in Hamburg (7. Juli). Die Washington Post enthüllte die Entscheidung am 19. Juli und zitierte einen Beamten, der sie als explizites Signal an Moskau bezeichnete, die bilateralen Beziehungen zu verbessern. Trump bestätigte indirekt die Existenz des geheimen Programms, indem er die Berichterstattung der Washington Post auf Twitter angriff und die Zahlungen an syrische Rebellen als „massiv, gefährlich und verschwenderisch“ bezeichnete — womit er faktisch öffentlich eine nie offiziell anerkannte Operation freigab.

RECHTLICHER KOMMENTAR

Die Unterstützung nichtstaatlicher bewaffneter Gruppen, die in einen internen Konflikt eines anderen Staates verwickelt sind, wirft direkte Fragen zum Nichteinmischungsprinzip auf, das im Völkergewohnheitsrecht und der UN-Charta verankert ist. Der Internationale Gerichtshof stellte im Fall [Nicaragua gegen Vereinigte Staaten](#) (1986) bereits fest, dass die Finanzierung und Bewaffnung irregulärer Kräfte gegen die Regierung eines Drittstaats eine Verletzung des Nichteinmischungsprinzips darstellt, unabhängig von der Natur der ins Visier genommenen Regierung.

IMPLIKATIONEN — SYMMETRIETEST

Diese Seite hat bereits für den Iran ([Jemen: 73 UN-Mitarbeiter weiterhin willkürlich von den Houthis inhaftiert, während Hodeidah erneut blutet](#)), Russland ([Mali: Armee und russische Africa-Corps-Söldner legen nach der Tötung von vier Zivilisten eine Leiche als Hakenkreuz an](#)) und Israel ([Israel erlaubte und förderte jahrelang katarische Finanzierung der Hamas — einen Monat vor dem 7. Oktober bat es um mehr](#)) dasselbe Muster dokumentiert: Ein Staat fördert einen nichtstaatlichen bewaffneten Akteur aus strategischem Kalkül, und dieser Akteur entzieht sich teilweise oder vollständig der Kontrolle des Sponsors, mit Folgen, die auf Zivilisten Dritter zurückfallen. Timber Sycamore wendet dasselbe Muster auf die Vereinigten Staaten an: Mit amerikanischen öffentlichen Geldern gekaufte Waffen landeten, laut einer unabhängigen, von der EU finanzierten Studie, im Arsenal des Islamischen Staates. Die Tatsache, dass das

Programm nicht wegen seiner humanitären Folgen oder des Scheiterns der Überprüfung, sondern als Geste der Entspannung gegenüber Russland beendet wurde, bestätigt, dass die geopolitische Logik stets über die Bewertung der tatsächlichen Folgen vor Ort obsiegte — genau wie in den drei bereits dokumentierten Fällen.

Quellen: [The Washington Post](#) · [Reuters](#) · [Al Jazeera](#) · [NBC News](#) · [Modern War Institute, West Point](#) · [Irregular Warfare Initiative](#)

Vier Urteile des Europäischen Gerichtshofs verurteilen Polen, Rumänien, Litauen und Mazedonien für die Beherbergung geheimer CIA-Gefängnisse — niemand in den USA hat je für diese Folter Rechenschaft abgelegt

„Die vom CIA-Rendition-Team zugefügte Behandlung war schwerwiegend genug, um Folter darzustellen... mit Vorsatz, wobei das Ziel darin bestand, schwere Schmerzen oder Leiden zuzufügen, um Informationen zu erlangen, eine Strafe zu verhängen oder den Beschwerdeführer einzuschüchtern.“ — Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte, El-Masri gegen Mazedonien, 13. Dezember 2012

DIE FAKTEN: VIER FÄLLE, EIN PROGRAMM

Zwischen 2012 und 2018 erließen die Große Kammer und Kammern des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) vier Urteile, die mit prozessualer Detailgenauigkeit die Mittäterschaft von vier europäischen Staaten am geheimen Haft- und Folterprogramm der CIA im Jahrzehnt nach dem 11. September feststellten.

Der spektakulärste Fall — Personenverwechslung: Khaled El-Masri, ein deutscher Staatsbürger, der aufgrund einer Namensverwechslung für ein Al-Qaida-Mitglied gehalten wurde, wurde am 31. Dezember 2003 an der mazedonischen Grenze festgenommen, 23 Tage lang inkommunikado in einem Hotel in Skopje festgehalten und dann am Flughafen einem CIA-Rendition-Team übergeben — wo er gewaltsam angegriffen, mit einer Kapuze versehen und nach Afghanistan in ein als „Salt Pit“ bekanntes Gefängnis geflogen wurde. Dort blieb er etwa vier Monate inhaftiert, bis die CIA selbst die Personenverwechslung erkannte. Am 13. Dezember 2012 stellte der Gerichtshof einstimmig fest, dass die Fakten „jenseits vernünftigen Zweifels“ bewiesen waren, und stufte den Vorfall als erzwungenes Verschwindenlassen und Folter ein, wobei die direkte Verantwortung bei Mazedonien lag.

Die Standorte in Polen, Rumänien und Litauen: Abd al-Rahim al-Nashiri (verdächtig im Zusammenhang mit dem Anschlag auf die USS Cole) und Abu Zubaydah (vermutlich ein hochrangiges Al-Qaida-Mitglied) wurden zwischen 2002 und 2003 in einer geheimen CIA-Einrichtung in Polen festgehalten. Am 24. Juli 2014 stellte der Gerichtshof fest, dass Polen gegen

die Artikel 3 (Folterverbot), 5 (Freiheit), 6 (fairer Verfahren), 8 (Privatleben) und 13 (wirksame Beschwerde) der Europäischen Konvention verstoßen hatte, und verurteilte es zur Zahlung von jeweils 100.000 Euro an beide Männer. 2018 erließ der Gerichtshof nahezu identische Urteile gegen Rumänien (wo al-Nashiri von 2004 bis 2005 festgehalten wurde) und Litauen (wo Abu Zubaydah von 2005 bis 2006 festgehalten wurde) und verurteilte sie zur Zahlung von 100.000 Euro beziehungsweise 100.000 Euro plus 30.000 Euro Kosten.

Das beunruhigendste Detail: Bevor Abu Zubaydah nach Polen kam, war er 2002 in einem CIA-Geheimgefängnis in Thailand inhaftiert, wo er – wie festgestellt wurde – dem Waterboarding unterzogen wurde. Diese Einrichtung wurde von Gina Haspel geleitet, die 2018 zur Direktorin der CIA ernannt wurde – derselben Institution, die das Folterprogramm geleitet hatte.

RECHTLICHER KOMMENTAR

Die EGMR-Urteile stellen direkte Verletzungen von Artikel 3 der Europäischen Konvention (ein absolutes, unter keinen Umständen abdingbares Folterverbot) und des UN-Übereinkommens gegen Folter (CAT) fest. In allen vier Fällen stellte der Gerichtshof fest, dass die Gastgeberstaaten wussten – oder hätten wissen müssen –, was den Inhaftierten widerfahren würde, wodurch sie direkt für die auf ihrem eigenen Territorium erlittene Folter verantwortlich waren, nicht nur für die logistische Beherbergung.

IMPLIKATIONEN – SYMMETRIETEST

Diese Seite hat bereits für den Iran (Jemen: 73 UN-Mitarbeiter weiterhin willkürlich von den Houthis inhaftiert, während Hodeidah erneut blutet), Russland (Mali: Armee und russische Africa-Corps-Söldner legen nach der Tötung von vier Zivilisten eine Leiche als Hakenkreuz an), Israel (Israel erlaubte und förderte jahrelang katarische Finanzierung der Hamas – einen Monat vor dem 7. Oktober bat es um mehr) und die USA (Die USA bewaffneten fünf Jahre lang die syrische Rebellion, dann beendeten sie das Programm als Geschenk an Putin) dokumentiert, wie geopolitisches Kalkül systematisch über die Bewertung tatsächlicher Folgen obsiegt. Hier gilt das Muster für direkte Folter, nicht für einen bewaffneten Stellvertreter: Die Vereinigten Staaten führten ein systematisches Folterprogramm durch, vier europäische Regierungen – keine üblicherweise von diesem Portal angeklagten Regime, sondern westliche Demokratien – arbeiteten aktiv daran mit, und die Verantwortliche für eine der härtesten Einrichtungen wurde später an die Spitze eben dieser Behörde befördert. Kein CIA-Beamter wurde in den USA je für diese Taten strafrechtlich verfolgt; die von Gerichten festgestellte Verantwortlichkeit trifft bisher nur die europäischen Staaten, die die Einrichtungen beherbergten, nicht diejenigen, die die Folter selbst angeordnet und durchgeführt haben.

Quellen: [HUDOC — Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte](#) · [Open Society Justice Initiative](#) · [Human Rights Watch](#) · [BBC](#) · [Lieber Institute, West Point](#)